

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ
од Деведесет и втората седница на
Собранието на Република Северна
Македонија, одржана на
10 март 2026 година

Седницата се одржа во Собранието на Република Северна Македонија, сала Македонија, со почеток во 11,16 часот.

Седницата ја отвори и на неа претседаваше господин Африм Гаши, претседател на Собранието на Република Северна Македонија.

Африм Гаши: Дами и господа пратеници, ја отворам Деведесет и втората седница на Собранието на Република Северна Македонија.

Дозволете да се извинам бидејќи имавме состанок со претседателите на комисиите. Се извинувам за каснењето.

На почетокот дозволете да ве известам дека пратениците: Мендух Тачи, Бејџан Иљас, Зиадин Села, Јована Мојсоска, Весна Бендевска, Миле, Талевски, Бисера Костадиновска Стојчевска, Иванка Василевска, Велика Серафимова Стојкова, Олга Лозановска, Рашела Мизрахи, Драгана Бојковска, Марија Петрушевска и Благица Ласовска ме известува дека се спречени да присуствуваат на денешната седница.

На седницата известени и поканети се претседателот на Владата на Република Северна Македонија и членовите на Владата на Република Северна Македонија, членовите на Владата на Република Северна Македонија.

Ве известувам дека оваа седница ја свикав согласно член 74, став 2 од Деловникот на Собранието за да може Собранието, Владата и сите другите институции во Република Северна Македонија непречено и функционално да работат.

Записникот од 88 седница на Собранието ви е доставен.

Дали некој има забелешка на записникот?

Нема.

Констатирам дека записникот од 88 седница на Собрание е усвоен без забелешки.

Ве известувам дека пратениците Кире Божиновски, Моника Трајанова, Билјана Кузманоска, Пеце Милевски, Јулуја Тушевска, Благица Ласовска, Петар Ристески, Златко Пенков и Зоранчо Јованчев го повлекоа Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за возила, по скратена постапка, под архивски број 08 - 1789/1.

Констатирам дека Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за возила е повлечен.

Пратениците Димитар Апасиев, Борислав Крмов, Реџеп Исмаил, Јована Мојсоска, Амар Мециновиќ и Сашко Јанчев предлагаат по скратена постапка да се донесе Законот за изменување на Законот

за враќање на дел од данокот на Додаден данок на вредност на физичките лица.

Предлогот на законот ви е доставен.

Го молам еден од предлагачите да ја образложи оправданоста Предлогот на законот да се донесе по скратена постапка.

Збор има Реџеп Исмаил, повелете.

Реџеп Исмаил: Ви благодарам претседателе.

Почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Со законот за враќање на дел од ДДВ на физички лица на Додаден данок на вредност на физички лица се воспоставува решение со кое што практично дел од платениот ДДВ на граѓаните како физички лица врз основа на фискални сметки при издадени при готовински враќања се преку системот на „Мој ДДВ“, се враќаат назад кај граѓаните. И, на нашиот Предлог интервенција во овој закон е заснован на истите цели и начела со кој што Законот веќе постои.

Со разлика на тоа дека ги практично правиме да максималниот износ со кој може да биде поврат на ДДВ-то го зголемуваме од 2.100,00 денари на 4.100,00 денари по лице по тромесечие. За да ова биде достижно во исто време интервенираме и во повратот на ДДВ производите практично таму има две категории. Поврат за македонските производи и услуги се зголемува од 20% на 40% и повратот на останатите производи и услуги се зголемува од 10% на 20% со ова за секое тромесечие повратот од она што ние го предлагаме како максимален износ од 4 илјади и 100 денари станувавозможен исто и како сега што е толкувозможен тој износ од 2 илјади и 100 денари.

Со овој Предлог се прави директна финансиска корист за граѓаните, дестимулирање на некој начин на сивата економија, ублажување на ефектите од инфлација, подобрување на даночната дисциплина. Но, најважно од се со оглед на тоа што ДДВ-то е данок тој што е најголем извор на приходи во Буџетот на Република Македонија придонесува во приходите некаде од Буџетот од 30% до 40% во државната каса. Истиот е познат како данок на сиромашни со што најголемиот товар на овие приливи во Буџетот го носат токму работничката класа односно овие кои што ги плаќаат практично да ДДВ-то при крајните услуги.

Со ова на некој начин го освен тоа што правиме овој даночен систем кој што екстремно на страната на големите компании а е на товар на сиромашните граѓани. Со оваа мерка малку од малку го подобруваме тој дел од Буџетот. Сепак мислам дека ова е доволно за да се отвори една јавна расправа и јавна дебата за тоа каков е нашиот даночен систем. И, во иднина да се преземат одредени мерки кои што даночниот товар од граѓаните ќе го префрлат на бизнис корпорациите.

Во услови на инфлација и намалена куповна моќ, сметаме дека ова е една конкретна мерка што ќе го подобри семејниот буџет на работниците. И,

оваа мерка нема да изискува никакви дополнителни трошоци во Буџетот за спроведување на истата туку едноставно ќе си продолжи по истиот систем на „Мој ДДВ“ кој што веќе функционира само со зголемени износи за поврат на ДДВ на македонски производи и на останати производи со тоа што ќе го направи достижно да секое тромесечие повратот биде 4 илјади и 100 денари по лице. Благодарам.

Африм Гаши: Јас ви благодарам.

Предлогот на пратениците по скратена постапка да се донесе Законот за изменување на Законот за враќање на дел од данокот на Додаден данок на вредност на физичките лица го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 18 пратеници, за гласаа 17 пратеници, против нема, воздржан 1 пратеник.

Констатирам дека Предлогот на пратениците не е усвоен.

Пратениците Димитар Апасиев, Борислав Крмов, Реџеп Исмаил, Јована Мојсоска, Амар Меџиновик и Сашко Јанчев предлагаат по скратена постапка да се донесе Законот за изменување на Законот на додадена вредност.

Предлогот на законот ви е доставен.

Го молам еден од предлагачите да ја образложи оправданоста Предлогот на законот да се донесе по скратена постапка.

Збор има Реџеп Исмаил, повелете.

Реџеп Исмаил: Ви благодарам претседателе.

Практично ова е уште еден Предлог закон со кој смислата и целта исто со оној со претходно но, овој е во делот затоа се и два различни во делот на Законот за ДДВ, практично во самиот Закон е утврден праг за задолжителна регистрација на ДДВ како решение со кое се цели да се намали административниот товар за сите оние мали занаетчиски фирми, земјоделци, луѓето кои што работат ракотворби па и дел од услужниот сектор.

Кои што имаат, задолжени се доколку имаат над постоечкиот лимит одреден на 2 милиони денари, се што ќе надминат над тоа задолжителни да се регистрираат како ДДВ обврзници. Регистрањето на ваквите фирми како ДДВ обврзници им носи големи по тешкотии односно не пропорционален товар во однос на нивните административни трошоци за изведување на сите овие операции сметководствени трошоци.

А, дополнително ова и е товар и на самата институција која што се грижи за пресметување на данокот на додадена вредност односно Управа за Јавни Приходи од тука сметам дека нашиот Предлог кој што значи зголемување на овој праг од 2 милиони денари на 4 милиони денари ќе значи не само олеснување на работата на овие мали претпријатија и мали економски субјекти кои што би им се оставил многу поголем простор за да не се толку закопуваат во бирократските и сметководствените административни трошоци за задолжителна регистрација како ДДВ обврзници

туку ќе ги ослободи институциите на Управата за Јавни Приходи, со што ќе им се намали обемот на работа и ќе можат да бидат поефикасни и поажурни во она што значи да ги пресметуваат пријавите за ДДВ регистрација на другите поголеми економски субјекти.

Значи, предлогот наш е да се зголеми овој лимит од 2 милиони денари на 4 милиони денари, 2 милиони денари мислам дека е некаде 2014 година одреден како лимит и ова е навистина одредено во време каде што економско финансиски околности повеќе не постојат, инфлацијата практично направи да се изгуби поентата на Предлогот и многу од овие фирми кои што имаат мали економски активности веќе о многу без начин го достигнуваат овој лимит и се задолжени да се пријават како ДДВ обврзници.

Крајно време е после таква инфлација и после таков раст на трошоците и овој лимит да се крене и да се дуплира практично. Постоечкиот праг како што кажав е навистина не содејствува со реалноста. Сметаме дека ова во крајна линија ќе ги подобри и нивната конкурентност затоа што, ќе можат да ги одржат конкурентни цените кон крајните потрошувачи затоа што, нема да бидат обврзани да калкулираат ДДВ обврските кои што би можеле да ги имаат. Од друга страна исто така, ова е една мерка која што ги зема во обзир помалите економски субјекти кои што се домашни економски субјекти.

За разлика од тоа што нашиот даночен систем има огромни, огромни повластици и огромни ослободувања за големите бизниси кои што претежно се странски бизниси и сметаме дека ова е мал гест за нашите мали претпријатија, би бил од огромно значење за нивниот поттик да продолжат понатаму и да го развијат практично својот семеен бизнис. Даночниот систем како кажав и претходно, мора да биде пропорционален за жал сега тој не е таков. Сепак овие се некои индиректни мерки кои што практично го прават на некој начин пропорционален но, од обратна насока после наплаќањето на ДДВ обврските се надевам дека и сето ова ќе значи уште еднаш дека ќе мора ние да отвориме јавна дебата за промена на даночниот систем во силно пропорционален даночен систем каде што малите и средни претпријатија нема да го носат целиот товар особено не граѓаните и работничката класа на полнењето на државната каса туку ќе го сносат поголем товар ќе сносат за истото големите бизниси и големите профити на компаниите кои што генерално се странски капитал во Република Македонија. Благодарам.

Африм Гаши: Јас ви благодарам.

Предлогот на пратениците по скратена постапка да се донесе Законот за изменување на Законот за данокот на вредност, го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 15 пратеници, за гласаа 15 пратеници, против нема, воздржани нема.

Констатирам дека Предлогот на пратениците не е усвоен.

Пратениците Пеце Милевски, Кире Божиновски, Моника Трајанова, Златко Пенков, Јулија Тушевска, Благица Ласовска, Петар Ристески, Златко Пенков и Зоранчо Јованчев предлагаат по скратена постапка да се донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за шумите.

Предлогот на законот ви е доставен.

Го молам еден од предлагачите да ја образложи оправданоста Предлогот на законот да се донесе по скратена постапка.

Збор има Пеце Милевски, повелете.

Пеце Милевски: Почитуван претседателе.

Почитувани колеги пратеници, денешните измени на Предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за шуми имаат со цел да се извршат интервенции во неколку членови на Законот односно доуредување на членот 69А, 82Е, 82Ж, 82Љ, 86А затоа што, постојното законско решение во членот 69А не обезбедува доволни прецизни функционални правни поставки. И, околу оперативноста на системот за следење на дрвната маса е што во пракса создава ограничување на неговата примена и ја намалува постапката, ефикасноста на постапките поврзани со следењето на таа дрвна маса.

Постоечкото законско решение од досегашниот период му обезбедуваше следење преку системот за дрвна маса само на претпријатието Македонски шуми, но не и за останатите корисници како Национални паркови, сопственици на приватни шуми и приватни складови за промет на дрва и дрвни производи.

Така што овој систем беше воспоставен само за Национални шуми. Согласно проектот на Европската Унија за реформи во шумарството, шумарскиот информативен систем се воспоставува во Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, а негови корисници ќе бидат сите кои што придонесуваат со државни и приватни шуми и вршат промет на дрва и дрвни производи, а не само Националните шуми.

Резултатите од овој систем веќе се очигледни затоа што Национални шуми веќе работи многу поодговорно и подобро се контролираат продажбата на дрвата.

Следните измени во членовите 82-е, 82-ж, 82-љ се вршат измени и дополнувања во делот во кои што се уредуваат условите, начинот на постапката за спроведување на обука, полагање на испитот на шумски полицаец, како и издавање за уверение за стекнување со звање на шумски полицаец. Предложените измени не воведуваат нови правила или обврски, туку имаат за цел рационализација и поедноставување на постојното законско решение како и отстранување на некои одредби кои што повеќе не се применливи. Со што се придонесува кон правна јасност, правна сигурност, ефикасна примена на Законот на шуми.

И друг дел на измени е дополнувањето на членот 86-а каде што се предвидува за додавање на став

5 во кој што се уредува прашањето за пресметка на стажот на осигурувањето со зголемено траење за одредени категории на овластени службени лица, односно со новиот став во членот, се утврдува дека овластени се службени лица распределени на работни места А3, А4 и ниво Б со стажот за осигурување им се смета зголемено траење, односно на секои 12 месеци ефективно поминати на соодветното работно место се пресметуваат како 16 месеци стаж за осигурување.

Со оваа одредба се признава специфичниот карактер и работните задачи и условите во кои што работат овие службени лица. Работните места се со зголемена изложеност на ризик, теренски работа, физички напор, извршувањето на задачи се отежнати и токму затоа се применува кон овие законски измени.

За спроведување на предложениот закон не се потребни дополнителни финансиски средства од Буџетот и истиот не повлекува дополнителни материјални обврски. Поради тоа што не се работи за обемен и сложен закон согласно членот 175 предлагаме ова да си оди по скратена постапка. Ви благодарам.

Африм Гаши: Благодарам.

Предлогот на пратениците по скратена постапка да се донесе законот за изменување и дополнување на Законот за шумите, го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласам.

Вкупно гласаа 63 пратеника, сите гласаа за, нема против и нема воздржани.

Констатирам дека предлогот на пратениците е усвоен.

Бидејќи Собранието одлучи законот да се донесе по скратена постапка, врз основа на член 176 став 1 од Деловникот на Собранието ги задолжувам Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство, како матично работно тело и Законодавно правната комисија да расправаат по Предлог на законот.

Според тоа, на денешната седница го предлагам следниот дневен ред.

1. Предлог на закон за Јавното обвинителство-прво читање

2. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност-прво читање, поднесен од пратениците Илире Даути, Ељми и Зиадин Села

3. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка по скратена постапка-прво читање, поднесен од пратениците Илире Даути, Ељми Азири и Зиадин Села.

4. Предлог на закон за органско земјоделско производство-второ читање

5. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за шумите по скратена постапка, поднесен од пратениците Пеце Милевски, Кире Божиновски, Моника Трајанова, Биљана Кузманоска, Јулија Тушевска, Благица Ласовска,

Петар Ристески, Златко Пенков и Зоранчо Јованчев

6.Годишен извештај за работата на Комисијата за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите во 2025 година.

Врз основа на член 83 од Деловникот за работа на Собранието дали има некој за предлог за изменување и дополнување на предложениот дневен ред?

Ги повикувам пратениците кои имаат предлози за изменување или дополнување на дневниот ред да се пријават за збор.

Има збор пратеникот Драган Ковачки, повелете.

Драган Ковачки: Благодарам претседателе.

Предлагам да се дополни дневниот ред со предлог измените на Законот за јавни набавки во областа на одбраната и безбедноста.

Зошто ги носиме овие измени? Значи се носат поради три главни цели, тоа е, проширување на примената на Законот во делот на критичната инфраструктура, посебно ако ги имаме во предвид новите геополитички случувања. Ги поедноставуваме институционалните процедури си ги подобруваме критериумите за оценување на економските оператори.

Станува збор за краток закон, четири члена менуваме, нема финансиски импликации. Барам од мнозинството и од останатите колеги да го поддржиме. Благодарам.

Африм Гаши: Благодарам.

Предлогот на пратеникот Драган Ковачки да се дополни дневниот ред го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 62 пратеника, сите гласаа за, нема против и нема воздржани.

Констатирам дека предлогот на пратеникот Драган Ковачки е усвоен.

Бидејќи Собранието го усвои предлогот на пратеникот, го предлагам следниот дневен ред за Законот за јавни набавки во областа на одбраната со скратена постапка поднесен од пратениците Бојан Стојаноски, Драган Ковачки, Дафина Стојаноска.

Врз основа на член 186 став 1 од Деловникот на Собранието ги задолжувам Комисијата за одбрана и безбедност, како матично работно тело и Законодавно правната комисија да расправаат по предлог на законот.

Кире Божиновски има збор, повелете.

Кире Божиновски: Благодарам претседателе.

Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност.

Врз основа на член 71 став 1 од Уставот на Република Македонија и членовите 139, 144 и 175 од Деловникот на Собранието на Република Македонија група пратеници го поднесуваме предлог законот за изменување и дополнување на Законот за возила по скратена постапка.

Со овој закон решаваме две клучни прашања.

Прво, овозможуваме дополнителен рок за легализација и утврдување на сопственички статус на трактори, тракторски приколки, мобилни машини, мотокултиватори, приколки за домување, како и возила од категориите 01, 02 и Л. Имено во пракса постојат започнати, но незавршени постапки кои се во жалбена фаза или пред судовите. Доколку не обезбедиме нов законски рок, ќе создадеме правна празнина и ќе ги оставиме граѓаните во состојба на неизвесност без можност да го утврдат сопственичкиот статус и да ги регистрираат своите возила. Особено е важно што ова решение директно ги засега земјоделците за кои тракторот и механизацијата се основно средство за работа и егзистенција.

Вториот сегмент на законот се однесува на зајакнување на системот на техничко одобрување на возилата. Досегашната пракса покажа недоволно јасни стандарди, признавање на потврдите за исполнување на техничките барања.

Почитувани, кога станува збор за безбедност во сообраќајот, не смее да има простор за произволност. Со ова законско решение се воспоставува појасна рамка за овластување на застапници и независни институции, се воведуваа регистри што ќе ги води надлежното министерство и се обезбедува поголема транспарентност и контрола во постапките.

Тоа значи помал ризик, небезбедни возила да се најдат на патиштата и поголема усогласеност со европските технички стандарди. Важно е да се нагласи дека законот не предизвикува финансиски импликации врз Буџетот и не создава дополнителни материјални обврски.

Дополнително, бидејќи станува збор за прашање што директно ги засега правната сигурност на граѓаните и безбедноста во сообраќајот и со оглед на фактот дека не станува збор за сложен и обемен закон, предлагаме истиот да се донесе по скратена постапка.

Почитувани колеги, овој закон е чекор кон правна сигурност, кон повисоки стандарди и кон посигурен сообраќај. Од овие причини, ве повикувам сите да го поддржиме овој предлог закон. Ви благодарам.

Африм Гаши: Јас ви благодарам.

Предлогот на пратеникот Кире Божиновски да се дополни дневниот ред, го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 74 пратеника, од кои 73 гласаа за, 1 пратеник гласаше против и нема воздржани.

Констатирам дека предлогот на пратеникот е усвоен.

Бидејќи Собранието го усвои предлогот на пратеникот Кире Божиновски, предлагам да се дополни дневниот ред со Законот за возила по скратена постапка, предложен од пратениците Кире Божиновски, Моника Трајанова, Билјана Кузманоска, Пеце Милевски, Јулија Тушевска, Благоица Ласовска Петар Ристески, Златко Пенков и Зоранчо Јованчев.

Врз основа на член 186 став 1 од Деловникот за работа на Собранието ги задолжувам Комисијата за економски прашања и енергетски прашања, како матично работно тело и Законодавно правната комисија да расправаат по овој предлог закон.

Александар Јамалов е пријавен за збор, повелете.

Александар Јамалов: Благодарам претседателе.

Почитувани пратеници, почитувана македонска јавност, предлагам да се дополни дневниот ред со предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата по скратена постапка.

Со предложениот закон се обезбедува еднаков пристап на испитните центри во користење на состојби закупени или полигони на други субјекти и се подобрува квалитетот на условите за полагање на возачкиот испит. Со истиот закон не се предизвикува дополнителни финансиски импликации на Буџетот на Република Македонија.

Согласно член 175 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, бидејќи не се работи за сложен и обемен закон, се предлага Собранието по предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќај на патиштата, да расправа по скратена постапка. Ви благодарам.

Африм Гаши: Јас ви благодарам.

Предлогот на пратеникот Александар Јамалов да се дополни дневниот ред со предлог законот за безбедност во сообраќајот на патиштата, го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 62 пратеника, сите гласаа за, нема против и нема воздржани.

Констатирам дека предлогот на пратеникот Александар Јамалов е усвоен.

Бидејќи Собранието го усвои предлогот на пратеникот да се дополни дневниот ред со предлог закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата со скратена постапка поднесен од пратениците Бране Петрушевски, Александар Јамалов, Зоран Коцевски и Даниела Христова.

Врз основа на член 186 став 1 од Деловникот на Собранието ги задолжувам Комисијата за одбрана и безбедност, како матично работно тело и Законодавно правната комисија да расправаат по предлог законот.

Следен за збор е Бојан Стојаноски, повелете.

Бојан Стојаноски: Благодарам претседателе.

Имено сакам пред пленумот да го, ете да побарам поддршка за Законот за воени стоки, во кои што со овие измени согласно Законот за реорганизација на органите на државната управа, ја делиме надлежноста на внатрешен промет на воени стоки и на надворешни промет на воени стоки, со што внатрешниот промет на воените стоки, односно неговото производство и неговиот промет во рамките на државата останува во

Министерството за економија, додека надворешниот промет на воените стоки кои што ќе бидат произведени во Република Македонија идат по јурисдикција на Министерството за надворешни работи и за надворешна трговија.

Ова е закон кој што, по неговото носење треба да значи едно подобро функционирање од аспект на воената индустрија на Република Македонија, но и зголемена национална безбедност. Благодарам.

Африм Гаши: Благодарам.

Предлогот на пратеникот Бојан Стојаноски да се дополни дневниот ред го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 60 пратеника, сите гласаа за, нема против и нема воздржани.

Во салата има повеќе од 61 пратеник.

Констатирам дека предлогот на пратеникот е усвоен.

Бидејќи Собранието го усвои предлогот на пратеникот Бојан Стојаноски да се дополни дневниот ред со предлог законот за изменување и дополнување на Законот за разни производство и промет на воени стоки со скратена постапка поднесена од пратениците Драган Ковачки, Бојан Стојаноски, Александар Јамалов и Павле Арсоски.

Врз основа на член 186 став 1 од Деловникот на Собранието ги задолжувам Комисијата за одбрана и безбедност, како матично работно тело и Законодавно правната комисија да расправаат по предлог законот.

Ве повикувам да гласаме за дневниот ред во целина.

Вкупно гласаа 65 пратеника, сите гласаа за, нема против и нема воздржани.

Констатирам дека Собранието го усвои дневниот ред.

Минуваме на точка 1 – Предлог закон за Јавното обвинителство–прво читање

Извештаите на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците, како матично работно тело и Законодавно правната комисија ви се доставени.

Отворам општа расправа.

Ги повикувам предлагачот и пратениците кои сакаат да говорат по општата расправа по предлогот на законот да се пријават за збор.

Има збор министерот за правда Игор Филков, повелете имате збор министри.

Игор Филков: Почитуван претседател на Собранието, почитувани пратеници,

Пред вас е Предлог законот за јавно обвинителство со кој се предлага ново и поефикасно уредување на организацијата, надлежностите и функционирањето на јавно-обвинителскиот систем на Република Македонија.

Со овој Закон се врши модернизација на постојаната законска рамка, се создаваат услови за поуспешно, поефикасно и потранспарентно

функционирање на Јавното обвинителство, како клучна институција во системот на владеење на правото и борбата против криминалот и корупцијата.

Зошто беше потребна оваа реформа? Затоа што со години се наталожуваат слабости, недоволно отчетност, нејасни критериуми за унапредување, недоверба во дисциплинските механизми, бавни истраги и сомнежи на влијанија. Потоа ја поткопуваше довербата на граѓаните, а без доверба нема владеење на правото.

Процесот на подготовка на Предлог на законот започна во ноември 2024 година со формирање на работна група во која беа вклучени експерти, универзитетски професори, обвинители, судии, адвокати, претставници од невладиниот сектор, претставници од ОБСЕ, ЕУ и Меѓународната заедница.

Целта беше да се инкорпорираат препораките и мерките предвидени со развојната секторска стратегија за правосудство, реформската агенда, препораките од ГРЕКО за дисциплинските повреди и санкциите за јавните обвинители. Патоказот за владеење на правото, како и извештаите на Европската Комисија за напредокот на Република Македонија.

Во процесот на изготвување на законот беа одржани дебати со поддршка на Проектот за владеење на правото на ЕУ. Консултации со стручната и општата јавност преку ЕНЕР платформата, како и усогласување со мислењето на сите релевантни институции.

Предлог законот за Јавното обвинителство, заедно со Предлог законот за Советот на јавните обвинители, беа доставени и до Венецијанската Комисија, највисокото, ценето, стручно и експертско тело на ниво на Советот на Европа. Беше усвоено заедничко позитивно мислење за предложените закони, со неколку препораки кои беа прифатени и имплементирани во финалниот текст. Донесување на овој Предлог закон е од круцијално значење за исполнување на два чекори од реформската агенда во областа на владеење на правото.

Со новиот закон воведуваме јасен Мерит систем за избор, унапредување и оценување на обвинителите. Ги зајакнуваме гаранциите за нивната самостојност и прецизно ги ограничуваме условите под кои може да се даваат задолжителни писмени упатства. Со законот се воведуваат низа решенија со кои се подобрува функционирањето на Обвинителството, меѓу кои се: Зајакнување на истражните центри и можност за формирање нови, со цел поефикасни истраги и подобра координација со полицијата и другите институции. Воведување Мерит систем и јасни критериуми за избор на раководители на одделенија. Утврдување рокови за донесување на годишен распоред за работа и подобра организација на предметите. Регулација на надзорот над работата на обвинителствата преку редовен и вонреден надзор врз законитоста и навременоста на постапувањето.

Предлог законот воведува поефикасен систем на оценување, при што редовното оценување ќе се врши на секои три години, наместо досегашните четири. Се воведуваат прецизни критериуми за стручност, квалитет на одлуките, стручно усовршување и организаторски способности. Се предвидува и можност за вонредно оценување во одредени ситуации, како на пример, при конкурирање на повисока функција, значајна новина и зајакнувањето на транспарентноста во постапката за избор на Јавниот обвинител на Република Македонија, преку јавна седница на Советот на јавни обвинители, презентација на програмата на кандидатите и јавно објавување на биографиите и програмите на кандидатите пред седницата. Со ова се обезбедува поголема јавна доверба и отчетност во изборниот процес.

Се воведува појасна, по објективна и поефикасна дисциплинска постапка. Се врши градација на дисциплинските повреди, соодветни мерки во зависност од сериозноста и последиците од повредата. Дисциплинската комисија мора да ја заврши постапката во рок од 6 месеци, односно од 9 месеци во посложени случаи. Воспоставена е обврска за водење на евиденција за сите изречени дисциплински мерки. Значајна новина е и заштитата од потенцијални злоупотреби на дисциплинската постапка, што не ретко беше случај во минатото. Ако Јавен обвинител побара разрешување додека трае дисциплинската постапка, таа ќе продолжи до конечна одлука за утврдување на одговорност. Оваа одредба има за цел да спречи злоупотреби и повторно аплицирање преку нов оглас.

Почитувани, со предложениот закон се создава модерен, ефикасен и транспарентен систем на Јавно обвинителство кој е усогласен со европските стандарди и со препораките од меѓународните извештаи и реформските документи.

Целта е да се обезбеди поефикасна борба против криминалот и корупцијата, поголема независност и професионалност на обвинителите, како и поголема доверба на граѓаните во правосудниот систем.

Поради наведените причини Владата предлага Собранието да го разгледа и да го прифати Предлог законот за Јавното обвинителство во прво читање. Благодарам.

Африм Гаши. И јас ви благодарам.

За зборот што го имавте, следна за збор се јави пратеничката Соња Мираковска, повелете.

Соња Мираковска: Благодарам претседателе.

Колеги пратеници, господине министер за правда, морам на почеток да кажам дека не се согласувам со вас. Ова е еден закон кој најмалку е реформски. Не претставува никаква суштинска реформа, затоа што овој Закон не може да доведе до реформи. Вие само правите некаква компилација од претходни решенија до вистински реформи, мораме пред јавноста да бидеме многу јасни, можеме да стигнеме само со промена на Устав. Вие во овој момент имате такво

мнозинство и тоа може да се направи, затоа што исклучително е важно да ја обезбедиме онаа уставна категорија, независноста на Јавното обвинителство, а тоа можеме да го направиме ако еден ден овде во Собрание со квалификувано мнозинство го бираме Јавниот обвинител и на таков начин го разрешуваме.

Под плаштот на реформски закон во кој точно, некои работи внесувате, попрецизни дисциплински постапки, но силна хиерархија му давате на Јавниот обвинител и на тој начин се руши ова основно начело кое е предвидено во член 106 од Уставот и два пати го споменувате во Законот и во членот 2 и во членот 3, дека јавно обвинителската служба е независна.

Значи нема јасни граници кога зборуваме за таа хиерархија, поготово на државниот или јавниот обвинител на Република Северна Македонија, нема јавни разграничувања, јасни граници помеѓу она што претставува организациска хиерархија, што треба да биде хиерархија и она што значи функционална независност на јавните обвинители во вршењето на својата функција, каде што вие сега воведувате силна хиерархија. И токму на овој начин, преку начинот прво како се бира и јавниот обвинител и останатите јавни обвинители, преку маргинализирање на улогата на Советот на јавни обвинители, која повеќе станува декларативна и преку зголемување на улогата на Државниот јавен обвинител кој го организира надзорот, презема предмети, донесува правилници, носи финансиски одлуки, практично станува поголема и поширока.

Ајде да почнеме по ред. Начинот како се бира, овде има некаков елемент дека Советот на јавни обвинители е важен во еден момент, после огласувањето, после мислењето на Влада дали јавниот обвинител го поминува филтерот и треба да оди на избор во Собранието, доколку нема мислење од Советот таа постапка се враќа, од Собранието се бара повторно да распише оглас. Но не е така при разрешувањето на јавниот обвинител. И овде ќе видите клучен е зборот на Владата, затоа што Владата или премиерот го има главниот збор овде во Собранието и за избор, за жал, со своето мнозинство и за разрешување на јавниот обвинител.

Имате опомена од Венецијанска Комисија дека не треба да ставате во услов за разрешување два пати лоша оценка на јавниот обвинител. Без потоа да имате одлука во која ќе дефинирате, ако веќе сте решиле, а тоа сте го ставиле во Законот за јавно обвинителство, без да потенцирате дека е тоа јавен обвинител, од кои причини вие да ги наведете, не вие лично, мислам Владата пред Собранието, зошто некој не е во состојба да ја врши својата функција или останатите јавни обвинители исто така кои се разрешуваат после дисциплинска постапка. Зошто? Со двете оценувања, практично двете оценувања за нив се однесуваат, зошто тој јавен обвинител не е во состојба да ја врши својата функција или дали навистина тој навистина не сака да си ја врши функцијата. Таков еден обврзан систем во кој

целата концентрација на моќ е ставена во рацете на државниот јавен обвинител, ги доведува во подредена состојба сите, и оние јавни обвинители кои се на чело на обвинителствата, дали вишите обвинителства или основните јавни обвинителства и на оние обвинители кои се внатре во самите основни или виши јавни обвинителства, затоа што тие ќе се чуваат, знае што следи. Следат две лоши оценки врз основа на кои може да биде разрешен од функцијата јавен обвинител или следи дисциплинска постапка во која каде што формулациите се крајно нејасни. Вие имате едни формулации кои, ве опоменува и Венецијанска комисија дека како такви не можат да стојат во текстот затоа што се премногу субјективни и премногу му даваат простор на тој што дава оценка да донесе субјективна оценка за можностите, состојбата и за оценката која на крај ќе ја даде за еден јавен обвинител. Затоа, тој систем ако го погледнете како целина е крајно обврзан и се знае кој е тој што ги носи крајните одлуки. За жал, ние ќе имаме едно јавно обвинителство во кое оние кои се малку посмели обвинители многу лесно можат да бидат дисциплинирани и да ги доведеме во ситуација да не носат одлука. По готово кога тоа нема да се допаѓа на власта. Кога нема да им се допадне, да се поведе постапка против некој од нивните редови. Правото на јавниот обвинител да ги одзема предметите, да ги завршува предметите или да ги предава на друго обвинителство, исто така станува проблематичен без сериозни образложенија зошто тоа го прави. Да не зборам и за рушење на месната надлежност. Вие имате јасно дефинирано во Законот за кривична постапка за месната надлежност и на тој начин и практично организирано јавното обвинителство. Тоа едноставно преземање на предмети исто така ги доведува во подредена состојба, затоа што ако еден јавен обвинител на кој му е одземен предмет од некоја причина која може да биде политичка, сигурно ќе има негативна оценка. И ако има уште една таква негативна оценка, тој може да одлучи, па добро јас нема повеќе да бранувам затоа што тоа е еден ден ќе ме доведе до таму да може да ми се одземе функцијата. Мислам дека одреден реформски закон дојдовме во ситуација да имаме закон кој ќе предизвика замолчување на јавното обвинителство и тоа не смееме да си го дозволиме.

Ајде оставаме простор имаме второ читање, ќе се обидеме да менуваме, имате и многу номотехнички грешки, имате многу покрај формулациите кои ќе се обидеме со амандмани да ги исправиме, покрај тоа што ќе се обидеме да ви предочиме каде номотехнички, не може така да остане, кој дел е крајно збунувачки за оној кој го чита законот и оној кој ќе треба утре да го користат. Ќе оставиме простор и на јавната расправа да видиме што ќе кажат експертите, за жал, не сме во состојба како пратеници со нив да имаме некоја интеракција, донесовме одлука да им дадеме простор само на оние кои ќе ни дојдат

на гости, за да вие зошто некои одлуки така се донесени. Вие кажавте, но сепак и луѓе од работната група е важно да ни кажат зошто некои одлуки така се обликувани. Ние како опозиција сметаме дека тој систем е крајно обврзан само за да биде во функција на власта, да биде во функција на првиот човек кој од овој момент кога ќе се донесе законот ќе биде главен прокурор во државата, главен јавен обвинител во државата и тоа е најголемиот проблем и наместо да правиме реформа во која граѓаните ќе веруваат, ќе веруваат дека конечно правдата ќе излезе на виделина. Што знам еден механизам кој наликува на некое време, време за кое вие сте многу спремни, не сте биле вие тогаш дел од таква една коалиција и тоа воопшто не ни се допаѓа. Но, да се обидеме работите да ги менуваме, затоа што вака ако остане Законот за јавно обвинителство најмалку е реформски, најмалку ќе донесе до независно, ја руши независноста на јавно обвинителската служба, најмалку ќе им даде право на обвинителите да размислуваат по свое убедување, да обвинуваат, гонат, поготово не оние кои власта ќе ги штити. Извинете, но овој закон воопшто не ни се допаѓа. На потег ќе бидете да прифатите амандмани со кои ние од петни жили ќе се обидеме нешто да смениме, затоа што законот едноставно не е возможно да се промени, најдобро би било да се повлече. И, знаете што? Ваков еден закон се носи со поддршка на опозицијата.

Африм Гаши: Благодарам.

За реплика се јави пратеникот Малиша Станковиќ, повелете.

Малиша Станковиќ: Благодарам почитуван претседателе.

Почитувана колешке, јас малку зборував и на Комисијата за политички систем околу овој закон, сега се јавив на реплика. Зошто? Видете, ние имаме проблем со Јавното обвинителство и тоа е факт. Јавното обвинителство има доверба од 2%. Тоа исто Јавно обвинителство во 2011 година имаше доверба од 34%. Во 2016 година 29%. На 29% вие знаете дека имаше незадоволство кај граѓаните, па имаше една т.н. Шарена револуција по која што следуваше промена на власта, а по промената на власта следуваше оној насаден орган кој што се викаше СЈО. Наместо да се подобрат работите во Јавното обвинителство, знаете како заврши. Неславно со Катица Јанева. После тоа имавме ситуација со Рускоска, па слушаме со Хајрулахи, па после тоа имавме последната изјава со Лела Кадриу и на крајот она што се случи со Артан Груби. Како мислите вие да го подобриме системот доколку не дојдеме до промена на законскиот текст. Во овој, денеска ние само одлучуваме дали треба да се промени законот и дали има потреба од промена на законот и сметам дека сите заедно како пратеници мораме до дојдеме до заклучок дека има промена од законот. Во оној дел во кој што вие зборувате, имате свои критики на законот, јас верувајте дека и јас имам критики одредени на законот, сосема спротивни од вашите. Вие

сметате дека со зголемувањето на независноста наводна, она што вие наводно го зборувате дека на тој начин ќе ја зголемите независноста на јавните обвинители, напротив ние видовме дека со донесување на таков тип на законски текст до каде го доведовме Јавното обвинителство. Од 34% доверба, што е катастрофа, на 2% доверба. Што е статистичка грешка, тоа веќе не е доверба. Тоа е нефункционален и непостоечки орган. И, кажете ми вие, кога зборувате дека овој закон е не реформски и кога сметате дека треба да се извршат корекции, во конотацијата во кој што вие сакате да ги извршите корекциите на законот, тој ќе го донесе буквално на она што претходно го имавме, а тоа е нефункционално јавно обвинителство. Мора да почнат конечно јавните обвинители да одговараат за својата работа. бидејќи јавните обвинители во претходните закони не одговара и правеа што сакаа. Уште една работа треба да знаете и вие и јавноста, јавното обвинителство не е дел од судската власт. Тоа е странка во судските постапки, а не е дел од судската власт. И таа нивна наводна независност е всушност правење на систем во кој што тие се над сите возможни закони и не прават ништо во принцип. Ние мораме да направиме реформски закон и овој закон е добра основа со одредено подобрување ние конечно да воспоставиме систем кој што ќе почне да функционира. Бидејќи вака не функционира, благодарам.

Африм Гаши: И јас ви благодарам.

За контра реплика се јави пратеничката Соња Мираковска, повелете.

Соња Мираковска: Претходната промена на Законот за Јавно обвинителство 13 години беше нефункционално затоа што 13 години не беше ускладен Законот за јавно обвинителство со улогата која што ја имаше во судовите. Токму тоа, странка е. значи јас се согласувам дека треба да има одговорност на јавните обвинители, но тоа мора да биде транспарентно. И оној момент кога се води дисциплинска постапка и оној момент кога се носи одлука мора некое независно тело надвор од таа силна хиерархија која ја има Јавниот обвинител. Не може да се сконцентрира целата моќ во негови раце и тоа на крај да доведе до замолчување на јавните обвинители, а не до нивно оценување. Оној момент кога ќе ги оценувате тоа мора да биде крајно транспарентно. Јавноста мора да знае зошто на таков начин се оценува.

Африм Гаши: Благодарам.

Следен за збор се јави пратеникот Оливер Спасовски, повелете.

Оливер Спасовски: Благодарам почитуван претседателе.

Почитувани колеги пратеници, почитуван министер, ова е еден од законите кои што се од Реформската агенда и добро е Што тоа што го ставаме во Реформската агенда започнува да се реализира, иако роковите знаете и самите дека беа многу порано. Конкретно за Законот за јавно

обвинителство тоа беше декември 2025 година за да биде доставен овој законски текст. Меѓутоа како и да е подобро е некогаш да го разгледува Собранието отколку никогаш. И подобро е нешто да се прави во однос на овие реформски закони кои што практично треба да го сменат и системот на делување. Затоа што не е доволно само декларативно секој еден од нас како пратеници да се залага за промена на системот, а во суштина да не правиме ништо кое што ќе го промени системот така како што очекуваат граѓаните. И самите знаете дека еве сега сме на годишнина од трагедијата во Кочани. Тогаш сите политички субјекти, секој политичар и така натаму излегоа со ставовите дека ние сакаме да го промениме системот, односно дека имаме обврска да го промениме системот визави тоа што се случуваше во тој период. А не може да се промени системот ако немаме било какви промени кои што ќе носат токму радикални промени во сегментите кои што се оценети или кои што граѓаните ги перципираат како сериозен проблем во функционирањето на општествениот систем на Македонија. Ова е законско решение кое што или за кое што се водеше дебата и на некаков нацрт текст, предлог текст кој што беше даден. Сите знаете дека после средбата која што ја имаше претседателот на Владата Мицкоски заедно со претседателот на судот, само Филипче дека договорија учество на заедничките работни групи кои што ќе разговараат во однос на предлог текстот. И факт е дека учествуваа и експерти, стручната, научната јавност, политичките субјекти. Не знам колку и во кој обем учествувале и другите политички партии кои што нормално дале свои забелешки. И на основа на тој текст кој што беше понуден како основна верзија, нацрт закон сериозно беше разгледан во Социјалдемократскиот сојуз заедно со коалиционите партнери и се дадени одредени забелешки кои што ги имате и вие во работната група. Тоа се сите овие забелешки кои што стојат на текстот на законот.

Денеска имаме предлог на закон за кој што дебатираме овде, односно за кој што практично треба да се изјасниме дали имаме потреба од носење на ново законско решение во однос на јавното обвинителство. И тука сакам да го искажам ставот и на пратеничката група на СДСМ и на коалицијата дека има потреба од носење на ново законско решение за Јавното обвинителство. Самиот факт што еден од законските текстови кои што се дел од Реформската агенда значи дека треба да бидеме сериозни, внимателни и транспарентни и пред се ажурни во носење на овие законски текстови. Тука ни се и Законот за Влада, тука ни е и Изборниот законик и низа на законски текстови кои што можат во суштина да го менуваат овој систем. Меѓутоа постојат и низа на забелешки кои што сметаме дека треба низ собраниската процедура не само да бидат адресирани, туку ако сериозно размислуваме да правиме одредена реформа дека тоа треба да биде и сериозно разгледано, па и прифатено во

однос на одредени решенија и погледи кои што ги има секој еден пратеник, без разлика од која политичка структура доаѓа. Заради тоа што тоа не обврзува што перцепцијата кај граѓаните во однос на целиот тој правосуден систем, иако јавното обвинителство да, не е дел од правосудството, меѓутоа не можете да го издвоите како дел од правосудниот систем кој што практично и го креира таквото мислење на ефикасност на постапките кои што се носат за да учествува во еден ваков начин на градењето на довербата на граѓаните во институциите. Кога зборувам за конкретниот текст можам да кажам дека скоро и да нема никаква разлика на нацрт текстот кој што е разгледуван и помеѓу работните групи и во однос на сите тие забелешки кои што се давани од страна на луѓето кои што учествувале во работната група стручната, научната јавност. Или има многу минимални поместувања кои што нема да ја понудат суштината во однос на реформскиот процес. Ако сите ние констатираме дека имаме сериозен проблем врз функционирањето на правосудниот систем, ако сите до еден констатираме и се повикуваме на перцепцијата на граѓаните која што е дека 2% има доверба во правосудниот систем. Тоа од друга страна ни создава обврски и одговорност да преземеме и радикални чекори во однос на промената на овој систем. И затоа мислам министер дека треба да бидете и по храбри во однос носење на одредени законски решенија и предлози, конкретно во Законот за Јавното обвинителство преку кои што решенија ако треба и Уставот да се отвори, меѓутоа да направиме нешто што ќе понудиме или ќе кажеме пред граѓаните сме направиле сериозна реформа. Реформа која што ќе значи одреден козметика во однос на измените на Законот за јавно обвинителство. Мислам дека нема апсолутно да ги оправда очекувањата на граѓаните. И жално е да носиме реформски закон, тука да го прикажеме како сериозно достигнување на парламентарниот состав, а на крајот разочарувањата кај граѓаните да останат уште поголеми.

Факт е дека постојат и одредени работи кои што се ситни и кои што не треба да се регулираат со закон. Дури или постојат и сега кои што можат да бидат направени а не се прават, а придонесуваат исто така во креирањето на таа негативна перцепција во однос на функционирањето на Јавното обвинителство. На пример немањето на волја, обвинителска волја, не зборам за политичката заради тоа што таа веќе е прикажана. Меѓутоа на обвинителска волја да се случува или да се креира систем кој што автоматски електронски ќе ги распределува предметите во Јавното обвинителство покажува дека не само промената на законскиот текст ќе значи и реформа во јавнообвинителскиот систем. Туку колку и самите тие ќе сакаат да се реформираат или пак колку ние ќе ги натераме преку законските решенија да се реформираат и да направат соодветна промена во јавнообвинителскиот систем. Заради тоа што

гледате од една страна АКМИС системот во правосудството создава можност за неселективна распределба на предметите и практично доставување на секој еден предмет до судиите кои што постапуваат во одредена област, согласно годишниот распоред кој што се прави во судовите. А за компарација во јавното обвинителство тоа го немаме како електронска распределба на предметите, туку се уште имаме е систем кој што е заостанат од времето и на претходниот систем ако сакате, на распределба на предметите таму каде што сметаме дека треба да бидат распределени или таму каде што шефот на Јавното обвинителство ќе го распредели тој предмет согласно референтите кои што ги има шефот или очекувањата кои што ги имаат од шефот. Бидејќи тоа е клучната работа во однос на носењето на ова законско решение. Сметам дека треба сериозно да се размисли во однос на зголемувањето на таа хиерархија и субординација. Јавното обвинителство е орган кој што се носи, односно кој што има исклучиво хиерархиска и субординациска поставеност. Меѓутоа таа хиерархија и субординациска поставеност не може во ниту еден момент и не смее да биде злоупотребена и да имаме состојба во која што нема да се остави простор за носење на јавно обвинителски одлуки на јавните обвинители, туку напротив секогаш повисокиот јавен обвинител ќе може да преземе дејствија кои што нема да бидат само правни. Можеме да ги дефинираме од повеќе аспекти да не испадне тоа дека и од политички аспект само може да се поместуваат предметите. Тоа може да биде и од економски аспект ако гледаме бизнис влијанија, таа логика и така натаму, која што ја имаат да повторни и повторно ни се случуваат одредени ситуации во кои што ќе се зголеми некажливоста. А во скупштина имаме вакви реформски закони донесено. И впрочем за ова постојат и конкретни примери во кои што се повлекуваат одредени обвиненија по наредба на највисоко ниво на Јавното обвинителство во моменти кога доаѓаме дури до завршница на одредена судска постапка, односно завршни зборови и носењето на пресудата. Тоа мора да се уреди на начин во кој што да, системот на хиерархија и субординација ќе биде принцип на функционирањето на Јавното обвинителство, меѓутоа во смисла на градењето на одредени мислења, ставови и одлуки кои што ќе помогнат во правично и праведно носење на одлуките и кој што ќе може да има правично и праведно постапување кон сите граѓани и на тој начин да помогне во градењето на довербата на институциите.

Второ, мислам дека не може во ниту еден момент да стане збор за јакнењето на институцијата Јавно обвинителство и да се повикуваме на реформа во која што ќе ја зголемиме довербата во Јавното обвинителство, а да ги намалуваме критериумите кои што се однесуваат на изборот на јавните обвинители. Дали е тоа за изборот во основното јавно обвинителство или е пак за избор во постоечките јавни обвинителства. Ако видите

сега какви се законските решенија во моментов колку години на работен стаж треба да имате. Шест години со четири позитивни оценки на еден јавен обвинител за да може да биде избран во Вишо јавно обвинителство. Вие тоа го намалувате сега со пет години, со три позитивни оценки. Значи се намалуваат критериумите. Намалувањето на критериумите во суштина не значи унапредување на системот на одговорност на системот на јакнење и на компетенциите и на стручноста на јавните обвинители кои што ќе ги одбереме. А таму јавен обвинител кој што е стручен, кој што е компетентен, кој што има свој дигнитет ќе може да допринесе да се остварат овие наши цели кои што ги имаме, пред се политички, да го промениме системот, да го подобриме тој систем, да се креира поинаков пристап во делот на Јавното обвинителство, во делот на правосудниот систем и да се гарантира дека секој еден ќе носи одговорност за тоа што го има направено и дека секој еден за кој што се покренуваат постапки, а не имаме доволно аргументи и факти ќе може да биде ослободен од таквото поведение кое што го имаат во моментот јавните обвинители. Јас се плашам дека на ваков начин на кој што се креираат постапките ние практично ќе се доведеме да имаме јавни обвинители на најниско ниво кои што носат одлуки со страв од повисокиот јавен обвинител или од јавниот обвинител на Македонија кој што во суштина ги презема сите ингеренции во свои раце и во секој еден момент ќе може да одзема, да распределува предмети, да влијае врз тие предмети и така натаму. А од друга страна ако ги погледнеме и условите за разрешување, условите за избор на јавниот обвинител се услови кои што се прилично проблематични дури и различни од овие кои што се сега и кои што услови во суштина нудат можност за целосна политизација. Значи јавната расправа очекуваме дека ќе покаже за сите проблеми и слабости кои што ги има во Јавното обвинителство. Ќе поднесеме амандмани на секој еден...

Благодарам.

Африм Гаши: Антонијо Милошоски има реплика на говорот на пратеникот Оливер Спасовски, повелете.

Антонијо Милошоски: Благодарам претседателе.

Почитувани пратеници, министри, почитувани колеги на почетокот во врска со репликата не се сложувам со тоа што кажа координаторот на СДСМ Оливер Спасовски кој излезе со став дека нема разлика од овој текст со Предлог одлуката што е доставена од работната група на која учествувале експертите од СДСМ. И од јавното обвинителство има една видлива разлика која кога ќе влеземе во Собранието во редовна процедура ќе има јавна расправа за истиот и нема злоупотреба на европско знаменце. Кога Оливер Спасовски беше технички премиер на Владата 10 февруари 2020 година Владата усвои Предлог на Закон за јавно обвинителство на кој што му стави европско знаменце без никаква основа. Ние знаме

Катица Јанева тогаш беше во притвор, на Зоран Заев му се брзаше, требаше да го покрие тој случај. Но да се стави европско знаменце на Закон за јавно обвинителство е една груба злоупотреба, особено ако се знае дека претседател на тогашната Комисија за европски прашања во Собранието беше сега осомничениот Артан Груби кој што тука ги поминуваше законите со европско знаменце за пет часа. Не за пет недели или пет месеци да има јавна дискусија, да има расправа, да има амандмани, да има стручни согледувања на законот се поминуваа за пет часа. Владата на 10 февруари го донесе Предлог законот за јавно обвинителство на полноќ откако успеа да поткупи 6, 7 или 8 пратеници. На таков начин се водеше тогаш јавната расправа со европско знаменце и со поткупување на пратеници.

И втора работа, за прв пат имавме во историјата на Јавното обвинителство, се надевам дека нема да се повтори понатаму, притворен јавен обвинител, притворен од тогашната Влада, притворен од тогашното Обвинителство, притворен од тогашното МВР Катица Јанева беше во притвор и од притвор даваше налози кој случај кај кој јавен обвинител треба да се префрли. Според членот 60 од Законот за Јавно обвинителство јасно е напишано и тогаш и денес. Императивна норма е. притворен јавен обвинител се отстранува од работното место, се суспендира. Не може да дава наредби и да ја крши хиерархијата на која што сега се повикува колегата Оливер Спасовски. И се надевам

Африм Гаши: Благодарам.

Контра реплика Оливер Спасовски, повелете.

Оливер Спасовски: Ако е само разликата во тоа дали имало европско знаме или нема и која постапка се носи законскиот текст. Не сме направиле никаква реформа. Разликата треба да ја правиме во однос на состојбите кои што ни се во државата. Иако тие состојби се оценети такви какви што се, тогаш сигурно дека треба да имаме и по радикални промени од тие кои што ги имаме. Инаку намалувањето на критериумите кои што го правите не само во овој законски текст, него во сите досегашни законски текстови, а се однесуваат на именување на функционери. Не го гради системот да биде поотпорен и посилен од тој систем кои што го имаме. И на крајот, две години сте власт и вие треба да ја носите одговорноста што правите сега и што ќе правите понатаму.

Тоа што било пред 10 години, завршила приказната. Денеска Антонијо Милошоски е дел од Владата и треба да понуди решение.

Африм Гаши: Благодарам.

Следен за збор е пријавен пратеникот Љупчо Пренцов, повелете.

Љупчо Пренцов: Благодарам претседателе.

Почитувани граѓани, почитувани колеги пратеници, господине министер.

Конечно во Собранието влегува Законот ја Јавно обвинителство. Закон кои што е дел од реформската агенда и Закон за кои што треба многу да се дискутира, многу внимателно да се дискутира, да се аргументира. Затоа што Јавно обвинителство да бидеме искрени независно кои од која политичка монокултура доаѓа, сите разговараме со граѓаните и знаеме дека Јавно обвинителство е рана во Македонското правосудство.

Сите ние знаеме во изминатиот период независно дали било пред 10 години, пред 5 години или пред 15 години. Има една обвинителска клика во државата која што користејќи ги законските можности кои што ги даваат различните закони за Јавно обвинителство во изминатиот период. Но, истовремено користејќи ја и моќта на преговарање и договарање Јавното обвинителство се користеше како алатка за пресметка со политичките не исто мисленици.

Она кое што е клучно, сакам да го потенцирам Јавното обвинителство се користеше како алатка за пресметка со политичките противници. Во оваа држава Јавното обвинителство не случајно до сега има два по се доверба. Или можеби нула по се доверба. Преку Јавното обвинителство во оваа држава се прекројуваа и се носеа Закони, се прекројуваа и се носеа Устави. Спротивно на волјата на мнозинството, граѓани во Република Македонија. Преку Јавното обвинителство се интервенираше во законски решенија, во измени на устав. Преку него се интервенираше во правење на поголеми или помали коалиции во ова Собрание и обвинителството и обвинителите беа оние кој што не само што си ја сурнисаа сопствената доверба туку обвинителите ја сурнисаа довербата во системот. Машите беа тие, други беа оние кој што ги даваа наредбите. И затоа ново законско решение и потреба од ново законско решение е насочно и добро што влезе сега во Собранието. Како претседател на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците, чие што работно тело е матично работно тело за ова законско решение. Сакам да ја известам јавноста дека Законот до нас пратениците пристигна на 09 февруари. Законот нема да се донесе уште сигурно две недели. Што значи дека повеќе од еден ипол месец 45, 50 дена секој еден пратеник, секој еден добро намерник може да прочита и да види какво е законското решение. Дополнително во текот на вчерашниот ден, Комисијата за политички систем на иницијатива на пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата своја Македонија се поднесе барање и за организирање на една јавна расправа во врска со ова многу важно законско решение. А таа јавна расправа ќе бидат поканети сите оние организации и поединци, експерти, адвокати итн. Кои што ќе бидат предложени од секоја една пратеничка група застапена во Собранието. Тоа се прави со цел да јавноста ги слушне и експертите ја слушне и Владата, а пратениците кои што се оние кои што конечно го донесуваат законското решение на начин на кои

што ќе го утврдат преку амандманската расправа за конечно да биде добро решение. Бидејќи едноставно оваа генерација нема повеќе ексклузивитет и резерви да се коцка со законско решение кое нема да ги исполни очекувањата на граѓаните на Република Македонија. Затоа очекував дискусијата овдека да биде, дали на оваа држава и треба законско решение ново. Мислам дека и треба. Очекував да слушнам, дали на Република Македонија и треба законско решение кое што ќе биде во редовна наместо во скратена постапка. Да и тоа се прави. Дали на Македонија и треба законско решение кое што 50 дена ќе биде на очиглед на јавноста, секо ќе може по него да се произнесе и на крај јавноста да цени дали треба. Што не и треба, анархерија не и треба. законско решение донесено со скратена постапка, пот палстот на европско знаменце, на полноќ под раководство на Артан Груби. Тие времиња се завршени секако. Но, она кое што е суштината е таа останува пред нас да видиме што мисли Собранието, што мислат пратениците, што мислат граѓаните, што мисли невалидниот сектор и што мислат експертите кои што потоа ќе бидат во правниот промет со ова законско решение. Бидејќи Јавното обвинителство пак ќе ви кажам е рак рана во македонското судство. Нивните одлуки донесоа до огромни не доверби и во систем и во општество и во парламент и во уставен поредок и во се. Работата е многу, многу сериозна.

На крајот сакам да ги поканам и другите пратеници кои што не се членови ниту заменици на Комисијата за политички систем да присуствуваат и да ги слушнат сите оние позитивни критики, негативни критики, да слушнат се она кое што имаат да кажат луѓето кои што се директно засегнати и поврзани со Законот за Јавно обвинителство до сега и кое што ќе треба да постапуваат по тој закон и во следниот период. Денес гласаме потреба, се надевам дека оваа потреба ќе ја изгласаме сите заедно во Собранието, а потоа ќе имаме и јавна расправа и амандманска расправа и второ читање каде што ќе можеме и ќе имаме шанса да донесеме навистина екстетабилно законско решение, затоа што ни е повеќе од потребно до сега.

Благодарам.

Африм Гаши: Благодарам и јас.

Бидејќи е исцрпена листата на пријавени за збор, констатирам дека општата расправа е завршена.

Врз основа на извештаите на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците како матично работно тело и Законодавна правната комисија и дискусиите кои што се одвива денес на пленарната седница му предлагам на Собранието да го донесе следниот заклучок.

1. Предлог Законот за Јавното обвинителство е прифатлив и треба да се даде на следно читање односно на второ читање.

2. Овој заклучок заедно со стенографските белешки од пленарната седница да се доставата до Комисијата за политички систем и односите

меѓу заедниците и Законодавна правната комисија.

Предложениот заклучок го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 75 пратеника, сите 75 гласаа за, нема против и нема воздржани.

Констатирам дека Собранието го усвои заклучокот.

Врз основа член 158 став 1 од Деловникот на Собранието, амандмани по овој предлог на Закон може да поднесувате најдоцна два работни дена пред одржување на седницата на матично работно тело или пак Законодавна правната комисија.

За точка 2 и точка 3 немаме услови за работа, затоа што не е завршена работата на соодветната Комисија.

Ељми Азири процедурално, повелете.

Ељми Азири: Благодарам почитуван претседател, почитувани колеги пратеници.

Процедуралната забелешка ја побарав врз основа на член 94 од Деловникот за работа на Собранието на Северна Македонија. И според мојата проценка е во однос на најдобар случај на еден скандал во Собранието што се случи вчера во Комисијата за финансирање и Буџет. Затоа што пратениците од мнозинството за жал узурпираа право и на Комисијата и на пратениците, меѓутоа и граѓаните да се запознаат со еден предлог. Закон фактички два, предлог законот за изменување и дополнување, Законот за Данок на додадена вредност и измените на Законот за данок на добивка кои што се во однос на олеснување на животот на граѓаните, односно кога за основа се барањата над 160 илјади работници и имајќи ја предвид најјавената економска енергетска криза, нешто што од вчера и се увиде кај граѓаните. Односно нафтените деривати. Што се случи, за жал Комисијата. Пратениците од мнозинството ја елиминираа главната функција на парламентот, а тоа е дебатата пратениците од мнозинството докажаа за жал отсуство на демократски капацитет за справување или случување со различно мислење. Пратениците од мнозинството го оспорија правото на пратениците од опозицијата да предлагаат предлог Закони за доброто на граѓаните. Која е пораката од одлуката на Комисија за финансирање и буџет која што се случи вчера. Пораката е дека, во оваа земја и во ова Собрание немаме потреба од опозиција. Пораката е дека пратениците од опозицијата можат да говорат и да делуваат само до колку се послушници на мнозинството и пратениците од опозицијата ќе може да предложат закон и предлог измени на законите. Само доколку тие закони се во согласноста со целите и објективите на мнозинството. Ова не е демократија. Имајте предвид, еден од предлозите вчера на Комисија за финансирање и буџет беше и предлогот пред изборен предлог на партијата која што ја води Владата и е во парламентарно мнозинство. Затоа

сме тука, за да го изразиме сопствениот револт за оспорување на демократијата, правото на глас и оспорување на главната функција на Собранието, а тоа е дебатата.

Благодарам.

Африм Гаши: Јасно е дека процедурата и на седницата на Комисијата е целосно испочитувана, меѓутоа вашата процена беше повеќе во духот на општата демократска култура за што мислам дека имате полно право да реагирате. Се разбира.

Продолжуваме понатака, исто така е госпоѓата Илире Даути побара збор, повелете.

Процедурално всушност.

Илире Даути: Не погрешивте, всушност требаше да биде збор затоа што всушност ни се зема правото на збор во овој случај. Воопшто не погрешивте.

Морав да излезам со процедурална забелешка поради прекршоците што ги правите во Собранието.

Вчера на Комисија за финансирање и буџет како што потенцираше и колегата. Се случи мнозинството ВМРО ДПМНЕ и ВЛЕН да не го изгласаат дневниот ред и како последица вие денеска како претседател на Собранието не увидовте за оправдано да отворите дебата за точката од дневниот ред. Реално од вас барам да се повикате на член 85 точка 2 каде што Собранието стои со исклучок може да дискутира за прашања кој што матично работно тело и Законодавна правната комисија немаат заземено став во роковите предвидени во член 147 и 146 од овој Деловник. Значи вие како претседател на Собранието имате можност повикувајќи се на овој член точка 2 да ја отворите дебатата. Меѓутоа напротив вие денес правите опасен преседант, секој од пратениците од мнозинството кога и да сакаат во кои сакаат време да имаат можност да ги блокираат собраниските или парламентарните процедури. Затоа е многу битно вашето однесување денес. Јас земам предвид дека во Северна Македонија има криза, дека граѓаните не успеваат да ги исполнат своите елементарни потреби. Затоа што потрошувачката корпа е таква колка што ја знам дека Северна Македонија има голем проблем со сивата економија 31% или 5,1 милијарда евра се во промет паралелно во економијата на Северна Македонија. Што е голем дел од бруто домашен производ. Значи, секој трет денар е во промет во сивата економија. Знаеме дека има проблеми со ликвидноста. Меѓутоа ова треба да го знаете и вие колеги од мнозинството. Меѓутоа вие не само што вчера и денес се потврди дека Северна Македонија ги има овие проблеми туку и многу други проблеми. Се потврди дека има и проблем со нешто друго што е многу важно. Вие имате криза на ароганција. Значи, ова се нарекува криза на ароганција на ВМРО ДПМНЕ и ВЛЕН што се однесуваат на овој начин во однос на Законите што сме ги предложиле ние. Значи, нема ништо лошо во тоа да се отвори расправата. Ние прифаќаме и

различно мислење и различно гласање. За тоа што не можеме да ве натераме да гласате различно. Меѓутоа да се однесувате вака арогантно е не прифатливо. Вие претендирате и се обидуваат, наместо да ја водите државата да ја присвоите државата. Е тука е проблемот. проблемот не дозволува сопственост. Затоа со цел да ја присвоите вие сте се претвориле во рогови на власта. И затоа вака се однесувате кон граѓаните кои што имаат проблеми со платите што ги добиваат.

Африм Гаши: Благодарам.

Малку брзате меѓутоа нема врска. Тоа е дел од вашето право. Што се однесува на процедурата. Процедурата е целосно испочитувана и јас со висока одговорност тврдам дека ова прашање сме го дискутирале да се стави оваа точка на дневен ред, како што и одлучивме. Член 2 што го цитирате е токму член кој што дава можност, меѓутоа не императив. Јас оваа можност ќе ја дадам меѓутоа постапувам врз основа на воспоставената практика во ова Собранието. Значи, треба да се испочитува, да се даде време Комисијата да одлучи и во мигот кога не се одлучува во Комисијата јас тогаш ќе го искористам ова право од Деловникот, членот 2 точка 2 од член 85 односно и ќе го разгледаме ова прашање на дневен ред на пленарна седница и да не помине на комисија. Значи, не се грижете целосно ќе биде испочитувано вашето право да се дискутира за вашата точка на пленарен седница.

Минуваме на точка 4 - Предлог на закон за органско земјоделско производство - второ читање.

Извештаите на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство како матично работно тело и Законодавна правната комисија е Комисијата за европски прашања, ви се доставени.

Предлог Законот го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 64 пратеника, сите 64 гласаа за. Нема против и нема воздржани.

Констатирам дека Собранието го донесе Законот за органско земјоделско производство.

За точка 5 ќе продолжиме да дискутираме кога ќе се исполнат условите и кога ќе се одржи седницата на работното тело.

Минуваме на точка 6 - Годишен извештај за работата на Комисијата за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите во 2025 година.

Годишниот извештај на Комисијата за надзор на мерките за следење на комуникацијата ви е доставен.

Врз основа на член 45 став 2 од Законот за следење на комуникациите годишниот извештај се донесува со мнозинство гласови од вкупниот број на пратеници.

Отворам дискусија.

Ги поканувам предлагачот и пратениците кои што сакаат да говорат за годишниот извештај да се јават за збор.

Бидејќи нема пријавени за збор констатирам дека дискусијата за годишниот извештај е завршена.

Годишниот извештај го ставам на гласање.

Ве молам да гласаме, исто така ве потсетувам дека врз основа на член 45 став 2 од Законот за следење на комуникациите, Годишниот извештај се гласа со мнозинство гласови од вкупниот број на пратеници.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 71 пратеник, од кои 1 гласаше против, нема воздржани и 70 се за.

Констатирам дека Собранието го усвои Годишниот извештај на Комисијата за следење на мерките за конвенциите за 2025 година.

Тука ја прекинувам седницата, за продолжение ќе ве известам дополнително.

Убав ден, пријатно.

(Седницата прекина во 12,56 часот.)